

1000585-23.2021.8.26.0059

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Simples

Magistrado: LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND

Comarca: Bananal

Foro: Foro de Bananal

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Simião de Lima, qualificado nos autos da queixa-crime oferecida por Ana Maria de Lima Polucena como incurso no artigo 140, caput do Código Penal, porque, no dia 09 de setembro de 2021, e em datas posteriores também, na parte da tarde, no "Bar do Chicão" situado no bairro Fecha Porta, nesta cidade, o Querelado abordou a Querelante e atribuiu-lhe adjetivos negativos ofensivos à sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bananal

Foro de Bananal

Juizado Especial Cível e Criminal

Pça. Rubião Junior, 305, Bananal - SP - cep 12850-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000585-23.2021.8.26.0059 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000585-23.2021.8.26.0059

Classe - Assunto

Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular - Simples

Querelante:

Ana Maria de Lima Polucema

Querelado:

João Simião de Lima

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND

Vistos.

João Simião de Lima, qualificado nos autos da queixa-crime oferecida por Ana Maria de Lima Polucena como incurso no artigo 140, caput do Código Penal, porque, no dia 09 de setembro de 2021, e em datas posteriores também, na parte da tarde, no "Bar do Chicão" situado no bairro Fecha Porta, nesta cidade, o Querelado abordou a Querelante e atribuiu-lhe adjetivos negativos ofensivos à sua honra.

Relatório dispensado na forma do art. 81, §3º da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal não demonstram, com a clareza necessária, a materialidade dos delitos narrados.

O réu João Simião de Lima foi ouvido e prestou esclarecimentos. Em juízo informou que "tem certeza que não falou nada disso para ela, que ela está enganada, que ela não gosta do depoente, que tem 10 anos que é largado da esposa, e as duas bebem junto lá no fecha porta, que só fazem coisas para prejudicar o depoente, que estava na praça no dia que ela passou, que não falou essas coisas, que não tinha muita gente lá não, que não se recorda quantas pessoas tinham no local; que a tia estava no local, que não falou isso, que a tia está bem, que teve doença e já sarou, que ela pode vir, que se tivesse falado pagaria pelo que fez mão não falou, que nem na

vila vai, que tem mais de 10 anos que não fala com ela".

A vítima Ana Maria de Lima Polucena foi ouvida e prestou esclarecimentos. Em juízo informou que "estava passando, que escutou falar "é uma vagabunda, piranha", que não tem problema pessoal com João, que não tem amizade com ele, que já tiveram desentendimento, que ele foi a casa da depoente e a ameaçou dizendo que iria mata-la, que não sabe porque, que foi a única vez que ele chamou a depoente de "vagabunda, piranha", que após o início do processo ele não a ofendeu novamente, que ele só fica falando por aí que quando acabar ele mata a depoente, que ele fala na rua pros outros, ficou sabendo pelos outros, que se sente humilhada por ele; que a tia da depoente presenciou Elizabeth Correia Valim, que a tia é doente e tem medo, que o fato foi em via pública, que a tia tem câncer e não está acamada, que ele simplesmente xingou a depoente do nada, que nunca teve amizade com ele, que ele foi a casa da depoente dizer que iria mata-la, que se afastou, que não discutiu com ele no dia, que estava passando, vindo para o postinho, ele estava na praça do postinho, que não sabe se ele estava embriagado, que nem na cara olhou, que foi muito humilhante, que tinha gente no local, que estava passando e não houve discussão, que ouviu e veio direto na delegacia, que foi humilhante, que se afastou dele pois a convivência não dava mais jeito, que não sabe se no dia ele estava bebendo, que todos ficaram rindo e ficou sem graça".

Após a instrução processual os fatos não ficaram devidamente comprovados.

Assim, a absolvição do querelado é medida que se impõe, dada a ausência de prova suficiente para a condenação.

Como sabido, a configuração do delito de injúria depende da demonstração de que o agente criminoso tenha atingido a dignidade (respeitabilidade ou amor-próprio) ou o decoro (correção moral ou compostura) da vítima, não sendo necessário que o fato seja conhecido por terceiros. Deve, portanto, ficar demonstrada a veiculação de insulto que macula a honra subjetiva, arranhando o conceito que a vítima faz de si mesma. De fato, no crime de injúria não se imputa fato, mas qualidade negativa, que ofende a dignidade ou o decoro de alguém - honra subjetiva. Na jurisprudência temos: "... na injúria há palavras vagas e imprecisas" (RT 498/316).

Nesse sentido, percebe-se que o crime descrito na inicial, qual seja, de injúria, não restou plenamente comprovado, ante a fragilidade dos fatos e versões conflitantes.

Dessa forma, os depoimentos prestados em juízo não demonstraram, com a segurança necessária, os ilícitos descritos na denúncia.

Como é sabido, o onus da prova é do acusador. Entretanto, este não logrou tal demonstração.

Assim, com razão a defesa em alegações finais e o Ministério Público quando em seu parecer final pleiteiam a absolvição do acusado.

Desta maneira, os indícios de autoria não são suficientes para fundamentar um julgamento de condenação, simplesmente porque, não tendo sido plenamente confirmados em juízo, a procedência da ação penal correria o risco de condenação de inocentes, sobretudo em face do quadro fático e jurídico do caso em apreço.

Cite-se: Uma condenação criminal deve apoiar-se em prova estreme de dúvidas.

Presunções e "meros" indícios não ostentam qualidades de segurança e certeza, por não servirem de fundamento a decreto condenatório (Apelação nº 660.325/7, Julgado em 22/08/1.991, 1ª Câmara, Relator:- Pires Neto, RJDTACRIM 11/118).

Consoante lição de Mittermayer: a prova é a soma dos motivos produtores da certeza. Por consequência, a sentença condenatória há de repousar, forçosamente, na certeza dos fatos probantes, produzida na consciência do julgador através de exame minucioso do conjunto probatório. Ausente do juiz o elemento subjetivo da convicção real, que deflui da solidez e segurança das provas, deixará de existir o "ratio connandi". A dúvida que perturbe o espírito do Magistrado será a que basta a endireitar-lhe os passos para o caminho da absolvição, em obséquio ao princípio de nomeada universal: in dubio pro reo. Dúvida, em Direito Processual Penal, equivale à ausência de prova (Apelação nº 1.332.129/8 Jaú 15ª Câmara Relator: Carlos Biasotti 5.12.2002 V.U. - Voto nº 4.246).

Do que precede, é medida de rigor o pronunciamento do in dubio pro reo, nesse sentido: EMENTA - APELAÇÃO CRIME - FURTO TENTADO - ART. 155 , CAPUT, C/C ART. 14 ,

II AMBOS DO CP - PLEITO CONDENATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PELA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU - PROVAS EXISTENTES QUANTO A AUTORIA E A MATERIALIDADE EXTRAÍDAS EXCLUSIVAMENTE DO INQUÉRITO POLICIAL - OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO AO ART. 386 , VII , DO CPP - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - PRECEDENTES STJ - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ADVOGADA DATIVA NOMEADA - RECURSO DESPROVIDO. Prevalecendo dúvida quanto à prática do ilícito, diante da insuficiência de provas robustas que comprovem a participação do acusado no evento criminoso, deve-se decidir em favor do mesmo, em respeito ao princípio in dubio pro reo, sendo, portanto, razoável e prudente a absolvição do réu, com a manutenção da sentença. (TJPR - 3ª C.Criminal - 0018526-64.2015.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 08.02.2022) TJ-PR - APL 00185266420158160035) (grifo nosso)

Enfim, o conjunto probatório é insuficiente para se imputar a prática de injúria ao ora acusado e, no caso em voga, diante da inexistência de prova suficiente para a condenação, deve ser aplicado o princípio milenar de direito penal "in dubio pro reo".

DISPOSITIVO

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a queixa crime e absolvo João Simião de Lima, qualificado nos autos, da acusação que ora lhe é imputada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Após trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Bananal, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA